

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1739/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הקפאת ריבית פיגורים בימי שביתה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3א81. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 3א81, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) הוכרזו עיצומים או שביתה בקבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל או בסניפי דואר ישראל, תעמוד ריבית הפיגורים בתיק ההוצאה לפועל בשיעור שהיה ערב השביתה או העיצומים עד חלוף מועדם."

דברי הסבר

חייב בתיק הוצאה לפועל אשר לא הגיש התנגדות במועד הקבוע בחוק מחויב בהפרשי הצמדה וריבית בצירוף ריבית צמודה לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961. לסנקציה זו תכלית לתמרץ חייבי הוצאה לפועל לפעול לתשלום חובם וכן תכלית עונשית בגין פיגור בתשלום חוב פסוק. שעה שהוכרזה שביתה בסניפי דואר ישראל או בלשכות ההוצאה לפועל, אין מקום לגביית ריבית פיגורים זו מהחייב בתיק ההוצאה לפועל, שכן נבצר ממנו לגשת ללשכת ההוצאה לפועל או לסניף הדואר לצורך תשלום החוב בשוברים שמנפיקה רשות האכיפה והגבייה לצורך כך.

אמנם עומדת לחייב האפשרות לפרוע את יתרת החוב ישירות לזוכה, מחוץ לתיק ההוצאה לפועל, אך לרוב אוכלוסיית חייבי ההוצאה לפועל אינה מודעת לזכויותיה ולעיתים פרטי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל אינם עדכניים דיים כדי ליזום תשלום שכזה. על כן רשות האכיפה והגבייה עצמה מנפיקה שוברים לתשלום בדואר או בלשכות ההוצאה לפועל.

במכלול האיזונים בין זכויות הזוכה והחייב יש להורות על הקפאת ריבית הפיגורים ביחס לאותם ימים בהם נבצר מהחייב לשלם את חובו בעקבות שביתה בדואר ישראל או בלשכות ההוצאה לפועל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (1411/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1411/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)